



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: FAUSEN ALS KACONG BIN SONHAJI
Tempat lahir	: Sampang
Umur/tanggal lahir	: 23 Tahun/23 Juli 2000
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Bulak Banteng Kidul Gg.09 No.11 RT.03 RW.04 Kec.Kenjeran Surabaya
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta (Kondektur)
Pendidikan	: SMP

Terdakwa **FAUSEN ALS KACONG BIN SONHAJI** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua MS (Pasal 25) sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yakni, Drs Victor A Sinaga, SH., Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Fajar Panca Yudha yang beralamat di Ruko Satelit Town Square A-14 Jl Sukomanunggal Kota Surabaya, berdasarkan penunjukkan penetapan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAUSEN ALIAS KACONG BIN SONHAJI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa FAUSEN ALIAS KACONG BIN SONHAJI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta ribu rupiah) subsidi selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- No. :29699/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,098 gram
- No. :29700/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,100 gram
- No. :29701/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,087 gram
- No. :29702/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,099 gram
- No. :29703/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,087 gram
- No. :29704/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,080 gram
- Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,551 gram
- 1 (satu) plastic klip kosong ukuran sedang
- 1 (satu) plastic warna hitam

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Ia terdakwa FAUSEN ALS KACONG BIN SONHAJI pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sekitar Jl.Babadan Pantai Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu yang tidak dapat diingat kembali oleh terdakwa sekira bulan Oktober 2023 terdakwa FAUSEN ALS KACONG BIN SONHAJI menghubungi sdr.ROI untuk memesan barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1 gram dengan uang terdakwa sendiri seharga Rp.800.000,- (delapan ratus juta rupiah), yang mana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening DANA sdr.ROI, selanjutnya sdr.ROI yang sedang berada di LAPAS Medaeng mengirimkan barang tersebut dengan cara sistem ranjau yang dilakukan oleh seseorang suruhan sdr. ROI untuk menghubungi terdakwa

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 terdakwa mendapatkan pesan melalui aplikasi whatsapp untuk langsung bergegas pergi menuju ke Jl. Babadan Pantai Surabaya untuk mengambil barang tersebut yang disimpan didalam plastik berwarna hitam diletakkan di semak semak bunga dan saat sekira jam 18.00 WIB terdakwa telah berhasil mendapatkan barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu namun saksi AGUS SUPARDI dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELDA PUTRA MAULANA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di pinggir Jl. Babadan Pantai Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAUSEN ALS KACONG BIN SONHAJI melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 6 (enam) poket yang didalamnya barang berupa yang diduga merupakan narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran sedang dan 1 (satu) plastik warna hitam di sekitar sela sela bunga jalan tersebut

Bahwa terhadap barang berupa 6 (enam) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Rabu Tanggal 20 November 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08970/NNF/2023 atas nama terdakwa FAUSEN ALS KACONG BIN SONHAJI yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

No. :29699/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,098 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

No. :29700/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,100 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

No. :29701/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,087 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

No. :29702/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,099 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

No. :29703/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,087 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. :29704/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,080 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,551 gram

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

No. : 29699/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,075 gram;

No. : 29700/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,081 gram;

No. : 29701/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,066 gram;

No. : 29702/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,071 gram;

No. : 29703/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,063 gram;

No. : 29704/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,060 gram;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

----- A T A U -----

KEDUA

----- Bahwa terdakwa FAUSEN ALS KACONG BIN SONHAJI pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sekitar Jl.Babadan Pantai Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika



Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira jam 18.00 WIB saksi AGUS SUPARDI dan saksi ELDA PUTRA MAULANA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di pinggir Jl. Babadan Pantai Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAUSEN ALS KACONG BIN SONHAJI melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 6 (enam) poket yang didalamnya barang berupa yang diduga merupakan narkoba jenis sabu, 1 (satu) plasti klip kosong ukuran sedang dan 1 (satu) plastik warna hitam di sekitar sela sela bunga jalan tersebut

Bahwa terhadap barang berupa 6 (enam) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Rabu Tanggal 20 November 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08970/NNF/2023 atas nama terdakwa FAUSEN ALS KACONG BIN SONHAJI yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

No. :29699/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,098 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

No. :29700/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,100 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

No. :29701/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,087 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

No. :29702/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,099 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. :29703/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,087 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

No. :29704/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,080 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,551 gram

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

No. : 29699/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,075 gram;

No. : 29700/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,081 gram;

No. : 29701/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,066 gram;

No. : 29702/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,071 gram;

No. : 29703/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,063 gram;

No. : 29704/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,060 gram;

Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- o **Saksi ELDA PUTRA MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa FAUSEN ALS KACONG BIN SONHAJI
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 di Jl. Babadan Pantai Surabaya terdakwa mengambil barang tersebut yang disimpan didalam plastik berwarna hitam diletakkan di semak semak bunga dan saat sekira jam 18.00 WIB terdakwa telah berhasil mendapatkan barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu namun saksi AGUS SUPARDI dan saksi ELDA PUTRA MAULANA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di pinggir Jl. Babadan Pantai Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAUSEN ALS KACONG BIN SONHAJI melanjutkan dengan melakukan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan didapatkan barang berupa 6 (enam) poket yang didalamnya barang berupa yang diduga merupakan narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran sedang dan 1 (satu) plastik warna hitam di sekitar sela sela bunga jalan tersebut
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa awalnya pada waktu yang tidak dapat diingat kembali oleh terdakwa sekira bulan Oktober 2023 terdakwa FAUSEN ALS KACONG BIN SONHAJI menghubungi sdr.ROI untuk memesan barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1 gram dengan uang terdakwa sendiri seharga Rp.800.000,- (delapan ratus juta rupiah), yang mana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening DANA sdr.ROI, selanjutnya sdr.ROI yang sedang berada di LAPAS Medaeng mengirimkan barang tersebut dengan cara sistem ranjau yang dilakukan oleh seseorang suruhan sdr. ROI untuk menghubungi terdakwa
- Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk



kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

1 **Saksi AGUS SUPARDI.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa FAUSEN ALS KACONG BIN SONHAJI
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 di Jl. Babadan Pantai Surabaya terdakwa mengambil barang tersebut yang disimpan didalam plastik berwarna hitam diletakkan di semak semak bunga dan saat sekira jam 18.00 WIB terdakwa telah berhasil mendapatkan barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu namun saksi AGUS SUPARDI dan saksi ELDA PUTRA MAULANA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di pinggir Jl. Babadan Pantai Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAUSEN ALS KACONG BIN SONHAJI melanjutkan dengan melakukan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan didapatkan barang berupa 6 (enam) poket yang didalamnya barang berupa yang diduga merupakan narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran sedang dan 1 (satu) plastik warna hitam di sekitar sela sela bunga jalan tersebut
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa awalnya pada waktu yang tidak dapat diingat kembali oleh terdakwa sekira bulan Oktober 2023 terdakwa FAUSEN ALS KACONG BIN SONHAJI menghubungi sdr.ROI untuk memesan barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1 gram dengan uang terdakwa sendiri seharga Rp.800.000,- (delapan ratus juta rupiah), yang mana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara



memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening DANA sdr.ROI, selanjutnya sdr.ROI yang sedang berada di LAPAS Medaeng mengirimkan barang tersebut dengan cara sistem ranjau yang dilakukan oleh seseorang suruhan sdr. ROI untuk menghubungi terdakwa

- Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA ;

Terdakwa dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- o Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- o Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- o Bahwa awalnya pada waktu yang tidak dapat diingat kembali oleh terdakwa sekira bulan Oktober 2023 terdakwa FAUSEN ALS KACONG BIN SONHAJI menghubungi sdr.ROI untuk memesan barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1 gram dengan uang terdakwa sendiri seharga Rp.800.000,- (delapan ratus juta rupiah), yang mana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening DANA sdr.ROI, selanjutnya sdr.ROI yang sedang berada di LAPAS Medaeng mengirimkan barang tersebut dengan cara sistem ranjau yang dilakukan oleh seseorang suruhan sdr. ROI untuk menghubungi terdakwa



o Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 terdakwa mendapatkan pesan melalui aplikasi whatsapp untuk langsung bergegas pergi menuju ke Jl. Babadan Pantai Surabaya untuk mengambil barang tersebut yang disimpan didalam plastik berwarna hitam diletakkan di semak semak bunga dan saat sekira jam 18.00 WIB terdakwa telah berhasil mendapatkan barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu namun saksi AGUS SUPARDI dan saksi ELDA PUTRA MAULANA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di pinggir Jl. Babadan Pantai Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAUSEN ALS KACONG BIN SONHAJI melanjutkan dengan melakukan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan didapatkan barang berupa 6 (enam) poket yang didalamnya barang berupa yang diduga merupakan narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran sedang dan 1 (satu) plastik warna hitam di sekitar sela sela bunga jalan tersebut

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib di pinggir jalan Babatan Pantai Kec Mulyorejo, Kota Surabaya;
- Bahwa Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan ialah Agus Supardi dan Elda Putra Maulana yang merupakan anggota Kepolisian di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 terdakwa mendapatkan pesan melalui aplikasi whatsapp dari ROI (Napi Lapas Medaeng) untuk langsung bergegas pergi menuju ke Jl. Babadan Pantai Surabaya untuk mengambil barang tersebut yang disimpan didalam plastik berwarna hitam diletakkan di semak semak bunga;
- Bahwa sekira jam 18.00 WIB terdakwa telah berhasil mendapatkan barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu namun saksi AGUS SUPARDI dan saksi ELDA PUTRA MAULANA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di pinggir Jl. Babadan Pantai Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAUSEN ALS KACONG BIN SONHAJI melanjutkan dengan melakukan pengeledahan;



- Bahwa setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 6 (enam) poket yang didalamnya barang berupa yang diduga merupakan narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran sedang dan 1 (satu) plastik warna hitam di sekitar sela sela bunga jalan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka terlebih dahulu kami akan membuktikan :

Pertama Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau

Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kami susun berbentuk Alternatif, maka kami akan langsung memilih dakwaan yang menurut kami terbukti yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

ad.1). Setiap orang

Menimbang, Bahwa Setiap orang berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa FAUSEN ALIAS KACONG BIN SONHAJI adapun yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



ad.2). Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan hal itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam setiap kegiatan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran, penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Sehingga yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa adalah pihak yang melakukan tidak memiliki hak ataupun tidak ditunjuk oleh pemerintah untuk menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

ad.3). secara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa



sendiri, terungkap bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 terdakwa mendapatkan pesan melalui aplikasi whatsapp untuk langsung bergegas pergi menuju ke Jl. Babadan Pantai Surabaya untuk mengambil barang tersebut yang disimpan didalam plastik berwarna hitam diletakkan di semak semak bunga dan saat sekira jam 18.00 WIB terdakwa telah berhasil mendapatkan barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu namun saksi AGUS SUPARDI dan saksi ELDA PUTRA MAULANA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di pinggir Jl. Babadan Pantai Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAUSEN ALS KACONG BIN SONHAJI melanjutkan dengan melakukan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan didapatkan barang berupa 6 (enam) poket yang didalamnya barang berupa yang diduga merupakan narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran sedang dan 1 (satu) plastik warna hitam di sekitar sela sela bunga jalan tersebut

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba - telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- No. :29699/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,098 gram



- No. :29700/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,100 gram
- No. :29701/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,087 gram
- No. :29702/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,099 gram
- No. :29703/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,087 gram
- No. :29704/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,080 gram
- Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,551 gram
- 1 (satu) plastic klip kosong ukuran sedang
- 1 (satu) plastic warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.
- Merusak pembinaan generasi muda
- Tidak mendukung program pemerintah salam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Dakwaan 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FAUSEN ALIAS KACONG BIN SONHAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - No. :29699/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,098 gram
 - No. :29700/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,100 gram
 - No. :29701/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,087 gram
 - No. :29702/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,099 gram
 - No. :29703/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,087 gram
 - No. :29704/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,080 gram
 - Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,551 gram
 - 1 (satu) plastic klip kosong ukuran sedang
 - 1 (satu) plastic warna hitamDirampas untuk dimusnakan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Taufan Mandala, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., Saifudin Zuhri, S.H., M.H.,

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matheus DS Hery, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum

Saifudin Zuhri, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Matheus DS Hery, S.H., M.H